



ORDENANZA N° 042/2020 J.M.

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A REGULAR Y EJECUTAR EL CONTROL, LA FISCALIZACIÓN Y SE ESTABLECE EL CANON A SER COBRADO POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN LOS PREDIOS DE DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE.-

VISTO: El Mensaje N° 370/2.020 Por la cual la Administración Municipal remite Proyecto de Ordenanza por la cual se AUTORIZA A LA INTENDENCIA MUNICIPAL A REGULAR Y EJECUTAR EL CONTROL, LA FISCALIZACIÓN Y ESTABLECER EL CANON POR OCUPACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL ESTE, para estudio y consideración del organismo legislativo, y;

CONSIDERANDO; Que, la Parte II del Título I de la Constitución Nacional en su art. 166 del Capítulo IV – Sección III al referirse a la Autonomía de los Municipios, menciona que “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, Municipios, menciona que “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tiene autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.-

Que, en el mismo cuerpo legal en su art. 168, en los numerales siguientes establecen las atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial: “1) ... 2) La administración y la disposición de sus bienes; 3) ... 4) ... 5) ... 6) El dictado de Ordenanzas, reglamentos y resoluciones;”) 8) La reglamentación y la fiscalización de tránsito del transporte público y la de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.-

Que, el Art. 51° de la Ley N° 3966/10 – Orgánica Municipal al hacer alusión a las atribuciones del Intendente municipal, expresa en su inciso “e) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad de acuerdo con el presupuesto”.-

Que, las disposiciones contenidas en el art. 123 de la Ley 620/76 del Régimen Tributario Municipal que textualmente reza: “Por permiso de ocupación precaria de bienes de dominio público para la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de vehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por Ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino”.-

Que, analizado todo el texto, dentro del contexto y el plexo jurídico, las Comisiones Asesoras pertinentes recomiendan la aprobación con modificación del proyecto de Ordenanza, en el sentido de regular sobre el control, la fiscalización y establecer el canon por el uso de estacionamientos de vehículos en predios de dominio público y privado municipal, bajo Administración Municipal. Así mismo, dictar una Ordenanza de modo general que regule todos los casos de estacionamientos en predios público y privado municipal que se tiene bajo administración y de aquellas que se incorporen bajo dominio municipal.-

El dictamen favorable de las comisiones asesoras permanente de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre del año 2020, Según Acta N° 332. **Por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- Objeto de la presente ordenanza regula la prestación del servicio y funcionamiento del Estacionamiento de vehículos en los predios de dominio público y privado de la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Artículo 2° Las dependencias administrativas responsables de la aplicación del presente reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Dirección de Recaudaciones, la Dirección de Tránsito, Dirección de Administración y Finanzas.-



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 042/2020 J.M.

Artículo 3°.- DISPONER; la confección de talonarios de ingresos pre-enumerados en los cuales estará impreso lo siguiente: logotipo de la Municipalidad, monto, fecha, número de chapa del vehículo o motocicleta, hora de llegada y validez.-

Artículo 4°.- DISPONER; que el servicio de control y fiscalización de estacionamientos en los predios Propiedad de la Municipalidad de Ciudad del Este, serán realizado por funcionarios designados exclusivamente para ese servicio; que tendrán las siguientes responsabilidades:

- Utilizar las indumentarias que definirá la Municipalidad para facilitar la identificación de los mismo;
- No permitir el acceso al predio de personas extrañas que no se identifiquen como propietario de vehículos estacionados;
- Cumplir el horario establecido por la Administración Municipal;
- Cumplir el servicio de control dentro del predio utilizado como estacionamiento propiedad de la Municipalidad de Ciudad del Este;
- Retirar los talonarios pre-enumerados establecidos, de la Dirección de Recaudación;
- Utilizar únicamente los formularios pre-establecidos por la Administración Municipal;
- Suscribir todas las informaciones solicitadas en el formulario respectivo;
- Entregar a cada usuario del estacionamiento el formulario, especificando el tiempo reservado;
- Realizar el cobro según se establece en las ordenanzas respectivas;
- Rendir cuentas diariamente de las percepciones realizadas, entregando íntegramente a la caja habilitada en la Municipalidad, firmando las planillas de rendición de cuentas conjuntamente con el pre liquidador de la Municipalidad, indicando en ella la fecha, los números de comprobantes utilizados y no utilizados y el monto recaudado;
- Informar inmediatamente al Agente de Tránsito y o Fiscal asignado, cualquier negativa de pago del canon por parte del usuario;
- Informar con 24 horas de anticipación, durante el horario laboral, en caso que quiera ausentarse del lugar asignado, a los efectos de designar reemplazante responsable.-

PROHIBICIONES

- No contratar a otras personas;
- No rendir cuentas de las percepciones realizadas;
- Sustraer parte de los montos recaudados;
- Adulterar los comprobantes con el objetivo de disminuir el monto a rendir;
- Conceder a terceros la facultad del control de la zona asignada;
- Entregar a terceros las indumentarias utilizadas en el estacionamiento controlado;
- Reutilizar los comprobantes de cobro;

Artículo 5°.- ESTABLECER; que los **PRELIQUIDADORES** asignados por la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad, serán los responsables de realizar las liquidaciones utilizando el sistema informático respectivo, con las siguientes obligaciones;

- Verificar diariamente que las numeraciones utilizadas sean Correlativas, y las no utilizadas;
- Controlar que las sumas entregadas correspondan a la sumatoria de las boletas utilizadas;
- Suscribir con el funcionario la planilla de rendición diaria;

Artículo 6°.- ESTABLECER; que la Dirección de Recaudación designará la persona encargada del control de las boletas entregadas a cada funcionario asignado, esta tendrá la custodia de las boletas de control de estacionamiento controlado, realizando el registro en libros habilitados de cada talonario entregados, cuidando el uso correlativo de los mismos.-

Artículo 7°.- ESTABLECER; que la Dirección de Tránsito a través de los Agentes de Tránsito tendrán la facultad de aplicar las sanciones que correspondan por las violaciones de la Ordenanza de Tránsito.-

Inmovilizar por si o con auxilio de terceros, los vehículos estacionados en el predio utilizado como Estacionamiento. La sanción será pecuniaria de un jornal diario. Si el afectado no cumple la sanción, no podrá retirarlo y deberá ser retirado hasta el corralón municipal.-



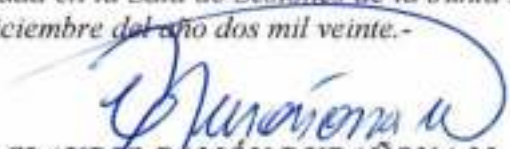
CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 042/2020 J.M.

Retirar o supervisar el retiro de los candados inmovilizadores de vehículos cuando el responsable de estas haya pagado la multa y la Tasa por el uso del candado Inmovilizador.-

Artículo 8°.- ESTABLECER; *el canon por estacionamiento por hora de Guaraníes 10.000 (diez mil). Pudiendo la Administración Municipal establecer montos en concepto diario, semanal, mensual a usuarios permanentes.-*

Artículo 9°.- COMUNICAR; *a quienes corresponda, cumplido archivar.-*

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil veinte.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

